

עין משפט נר מצוה

ד א מיי פֿון מהלכות עבודת כוכבים הלכה ז ועיין כ"מ סוג לאוין כב טו"ש י"ד סימן קמא סקיף ז:
ה ב מיי שם פ"ח הלכה יא סמג שם טו"ע י"ד סימן קמא סקיף יא:
ו ג מיי פ"י מהלכות מעשר הלכה ז סמג עיין קלח:
ז ד מיי שם פ"ג הל' ו סמג עיין קלח טו"ע י"ד סימן שלח סקיף פד:

מוסף רש"י

ביטולי מבטיל לה. ודאי ביטול העיני' בלל, מימר אמר. העיני'ס, איהי נפשה לא אצלה. של הנלה עמיה של מישב (משילה יד.). מושם ראיה. בתמיה (סוכה כח.). חבר שמת. חבר הנלמך על הנמשות ומה (פסחים ד.). מגוריה. גורן (שם ט.). בני יומן. שנתמחרו היום (שם ט.) דברנין הן היום שנתמחרו (שם ט.) הרי הן בחזקת מתוקנין. דודאי לא ילא מתחת ידו עד שגמר כל מלואו (שם ט.). ודא הכא. דקיון דממוחין הן והי הן בבית. דכל מגוריה בבית היל, ודאי טבילי. דהא נגמרה מלאתה ודאי פני הבית וזל שם טבל עולין השעה שרלה פני הבית (שם ט.) דהא חזין שנגמרה מלאתה ומתוקנין הן (דנה טו.). ספק עשרינהו. ספק עשרין חבר הן ספק לא עשרין ואמי ספק וזי ומזיל פירות הלל מדי ודאי טבל, משום דרוב מריס מעשרין הם מדי קודם שיוסיס מתחת ידו (פסחים ט.). התם ודאי ודאי האו. כי היכי דפשיטא לן דביטולי מעיקרא הכי נמי פשיטא לן דעשרינהו, ואין כאן גמטוס והילן אחר הרוב דנכר, אלא חזקה ודאי על כל הנכסים (שם.). חזקה על חבר כו'. דהואל ופירי דדיה הוא עליה דדיה ממי וזיסי לגמי עור (שבת כז.). ספק וספק הוא. כי היכי דמספקא לן אי עשרינהו אי לא עשרינהו, הכי נמי איכא לנפוקי אז חל עלייהו שם טבל מעולם אי לא, ומעיקרא אימא לא טבול אטרי' שכן דעשרינהו ונתון הויא, אימור עבד להו כד' אושעיא, שהניקסא לגמי בתוך שלה ואטרי' דש וממרה, וחזבה טבול חלה בראית פני הבית, כדב' כחשוכי (פס): חז בראית פני הבית: אז נגמרה מלאתה לחול עליו שם טבל, ובסגור מלאתה כבר בתוך הבית הוא אלו פני העית אלא שכנגד דרך פסחים, דמתניא (ברכות לה:). חסדיס הראשונים היו מנסיין פירותיהן דרך ערקמטון כדי לחייין כמעט, כעשוי מנסיין דרך גנות דרך חצרות וקרפיות לבית דהי לפטורי, הלכן לא חייל עלייהו שם טבל ומותר היקש הוא לאוכן אכילת קבע, ולא יתנא נהי דלא חייל עליהו טיבלא לאכילת ארעי, אכילת קבע מיהא ליסתר, דהא דמיתקרא אכילת קבע קודם בקיעת גורן ונמר מללסא מדרבנן

הוא, וגבי איסור דרבנן סמיכין לחזקת חבר שעשיר (פסחים ט.). ומבניסה במורן שלה. כעין מלכל בהמה. ומלכל בהמה פטור מן העשיר (תנחות טו.). אז: בתוך שלח קודם שחיה אותה, שאין מתחייב במעשר מן המורה אלא בראית פני הבית ומשומתה בכרי, אבל לפני מירוח אין ראית פני הבית קובעתה, דגבי מרומה ומעשר כתיב דגן, ראשית דגנך, והוא המירוח, לסיק שבמניסה לגמי קודם מירוח לא הוקבע למעשר מן המורה, ורבנן הוא דאסרי אכילת קבע דכרי שלא נגמר מלאתה, אבל אכילת ארעי לא אסרי, ומלכל בהמה ארעי הוא (ברכות לא.) וכע"ז דנה טו.) וכיון דנשעת ראית פני הבית לא נגמרה מלאתה למעשה, מן ולא מייחידא אט"פ שהוא דשה וממרהה לאחר שהכניסה, מדי דהוא אמכנים פירות דרך גנן וקרפיופו לבית אפילו היא ממורחה. דק"ל דפטורה הוואיל ולא ראתה את הפתח (דה שם.) כדי שתהא בהמתו אוכלת. ואפילו קבע, דכל זמן שאין שם גורני של טבל עליו אינו אסר באכילת ארעי, וכל אכילת בהמה לא גורי עליה משום אכילת קבע, דכע"ז במגדא (פסחים ט.).

מא:

והא שברים נינהו. ואי"ת בלא מלמיה דשמואל נמי תקשי רישא לסיפא רישא שברי כלמים מותרין וסיפא תבנית יד ורגל אסורין ויש לומר דאי לאו מלמיה דשמואל הוה אמינא שברי עבודת כוכבים אסורין וסיפא משתמע שפיר בשברי עבודת כוכבים:

בעומדין עץ בסיון. פ"ה על

זימום שלהן ולשון מנא קשיא דמשמע בשוק או בשדה לכן נראה לר"ת לפרש שיש להם בית מושב רחצ שיושבין עליו לצדם ואינם נראים כשזרים אלא נראה שכן הן מתחלה נעשים: **איתיביה** **המוציא שברי צלמים** הרי אלו מותרין **הא שברי עבודת כוכבים** אסורין. נראה לפרש דהכי פריך הך משנה סתמא שנויה ור"מ לא החזיר בה ואי"כ נוכל להעמיד אף כרבנן ובסתם כלמים שאין זידם כלום שנחלקו ר"מ ורבנן מייירי הכא והכי דייק בשלמא לר"מ דאסר כלמים עצמם הווצך לשנות היתר בשזרים אלא לרבנן השתא כלמים עצמם שרו שזרים מנעיה אלא ש"מ למידק אחא הא שזרים של עבודת כוכבים אסורין והשתא ליכא לשנוי כדשני לעיל ה"ה אפי' שזרי עבודת כוכבים מותרין ומשום דקא צעי למיתני מנא תבנית יד וכו' דהך מירוצא לא שייך אלא אליצא דר"מ דאסר סתם כלמים אבל לרבנן עדיין הקושיא בדוכתה אמאי תני שזרי כלמים אס לא לדקדק הא שזרי עבודת כוכבים אסורין ומשני לא תוקמה כרבנן ומידוק הא שזרי עבודת כוכבים אסורין אלא תוקמה כר"מ ומידוק הא כלמים עצמם אסורין אבל שזרי עבודת כוכבים לעולם מותרין ומאחר שכל להשמיענו סתמא כר"מ אין להקשות מה שהקשינו לעיל לשמואל יתני שזרי עבודת כוכבים וכ"ש שזרי כלמים דאי תנא שזרי עבודת כוכבים לא היינו יכולין לדקדק הא כלמים עצמם אסורין אלא הא עבודת כוכבים עצמה אסורה ובהא כו"ע מודו ואין להקשות מאחר דמוקי לה כר"מ לימא משום דצעי למתני סיפא כדשני לעיל כי נראה קצת דוחק (ו) בהיות כי צא לאשמעי' מידוע בשזרים ומניח שזרי עבודת כוכבים י משום סיפא אבל השתא קאמר דלא

צא לאשמועינן בשזרים כלל ולא צא אלא לדיוק אבל אליצא דשמואל משמע דצא להודיע דשזרים מותר כדפרשית לעיל:

מדרבי מאיר נשמע דרבנן. לפר"ת דפירש לרבנן דאסרי כל כלמים אף (י) אין זידם כלום חוץ מאנדרטי עומד על פתח מדינה נראה דה"מ למספר מרבנן גופייהו דלעולם בללמים האסורים יש להחמיר בשזרייהם כשזרי עבודת כוכבים עצמה ולרבנן שזריהם מותרין דדבר ידוע הוא שאינם מחמירין יותר מר"מ ואי"כ לימא מרבנן גופייהו נשמע דשזרי עבודת כוכבים מותרין דהא כלמים אסורין שזריהם מותרין ה"נ עבודת כוכבים אסורה שזריהם מותרין ובקוונטרם נמי דקדק דה"מ למספר מרבנן גופייהו ומללמים שש זידם מקל או כפור ושזרייהם מותרין אלא משום דלא חזינן בהדיא במתני' דשרו שזרי כלמים שהן אסורין: **ואין ספק מוציא מידי ודאי**. בתמיה פ"י ואין ספק היתר הרגיל מוציא מידי ודאי דאי בשאינו רגיל אפילו ספק איסור אינו מוציא מידי ודאי היתר כדמוכח בפ"ק דחולין (דף י.) גבי עור ספק פוגם וכו': **חזקה עץ** חבר וכו'. בירושלמי קאמר תפחר בשמת בתוך היישוב פירוש ציישוב הדעת: **ומבניסה** במורן ש"ה. פ"י שלא תראה (ח) בדגן פני

הבית כדי שלא מתחייב במעשר דאמרנין (ב"מ דף פח.) אין הטבל מדרבנן הכניסה במורן ש"ה או יוכל לאכול עראי וכדמתניא בתוספתא ובפרק קמא דביצה (דף יג.) מיימית לה הכניס שצלין לאכול מהם עיסה אוכל מהם עראי ופטור ואכילת בהמתו דנקט הכא משום דכל אכילת בהמה אפילו קבע שלה חשוב הוא עראי וכדאמרנין (פאה פ"א מ"ו) מאכיל לבהמה לחיה ולעופות עד שיתמרח בכרי אבל אם ראה פני הבית (י) בדגן או אף במרות בכרי או בשדה ואין דעתו להביאו לבית נקבע הוא למעשר ולא יוכל לאכול עראי ואף לא להאכיל בהמתו דהנאה של כלוי אסורה בטבל והתם תלינן בשמא הכניסה בתוך ואף על גב דמדרבנן אסור לאכול קבע אחי ספק מעשר ומוציא מידי ודאי דרבנן:

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

על כסין. על כנן מקום הממוקן (א) לה כיון דלזותיניהו התם ודאי פלחי להו: לא ידרכו כהני דגון על מפסן דגון. אלמא חשיבי להו שזרים: **משם** ראיה. בתמיה: **הסס**. לאו עבודת כוכבים שזורה קחשיבי לה דלניהו כסור כיון שראו אברים חשובין שלו על מפתן: **שזקים איסריה** לדגון. גבורת ושררת הללם עזבות והלכה וישנה על המפתן. (י) אסרייה שר שלו כמו אסריה דעניותא (י) בשחיתות חולין בפרק כל בשער (דף קה:). **וסתמא כר"מ**. ואע"ג דאסר בללמים מודה בשזריהן: ומקשי' ולדני **יוחנן**. י' דקאמר הכא מודה ר"מ דשזרי כלמים מותרין מדר"מ נשמע לרבנן דרבנן נמי שרו בשזרי עבודת כוכבים דהא כלמים לרבי מאיר עבודת כוכבים לרבנן ניינה ומדר"מ נשמע לרבנן דכי היכי דקאמר שזרי כלמים מותרין ה"נ ודאי ס"ל לרבנן כלמים שיש זידן מקל או כפור דשזריהן מותרין. וה"מ למימר מדרבנן נשמע לרבנן דהא אסרי כלמים שיש זידן מקל או כפור ומ"מ שזריהן מותרין והאי דלא קאמר הכי משום דלא חזינא דהדיא במתניתין דקא שרי שזרי אותן כלמים שהן אסורין: **לאו אמר ר"מ וכו'**. לשון קושיא: **הוי ספק וודאי**. ספק להיתר וודאי אסור: **אין ספק מוציא מידי ודאי**. שהחזק תחלה לאיסור: **והא הכא ודאי עניני**. כיון שאנו רואין שנגמרה מלאתה ודאי בחזקת טבל היו מדי: **הסס ודאי וודאי הוא**. כי היכי דפשיטא לך שהיו טבל ה"נ פשיטא לך שעשיטא הסכר מיד שמוחזק כפי וצ"א **ספק וספק הוא**. כי היכי דמספקא לן אם עישרין אם לאו נמי מספקא לן אם היו מעולם טבל אם לאו דאע"ג דנגמרה מלאתה השתא ומתמרחו בכרי איכא למימר לא בכו לכלל טבל מעולם: **דעמד להו כרבי אושעיא**. דהכניסה בתוך שלה ולא ראה פני הבית. ואע"ג דטבל שלא ראה פני הבית מיתמסר באכילת קבע והא מחזקינן להו בחזקת מתוקנין ושרינן להו באכילת קבע אין כאן ספק מוציא מידי ודאי דאכילת קבע דלאורייתא לא אשכחינן ומדרבנן הוא דמיתמסר והימנוה רבנן לחזקת חבר לתקנתא דידהו אבל אי הוה חזינן ליה דמרחיניהו

קודם שראו פני הבית וצאו לכלל טבל לא נפקי מן מידי ודאי עד דמעשריניהו קמן: **ומניסה**. לחצירו בשמן שלא ולא ימרחמה בכרי בגורן ששדה דמירוח הוא גמר מלאכה והכנסתו לבית הוא קובעתו למעשר לאסור זו אכילת עראי כדאמרנין בהשוכר את הפועלים (ב"מ דף פח.) וכיון דהכניסה קודם גמר מלאכה לא קבעה ליה לכן וכי מהדר להו וממרח להו בתוך הבית לא מקצעי דפני הבית הוא דקצעי ולא תוך הבית כדיליף התם מואכלו בשעריך (דברים טו) ואפילו מירחו בשדה והכניסו דרך גגות וקרפיפות אמרינן בברכות (דף לה:.) דלא מקצעי: **כדי שסאה בהממו אולגא**. להכי נקט בהמתו דמאכל בהמתו קחשיב ליה אכילת עראי וליכא אפילו איסורא דרבנן כדתנן במסכת פאה (פ"א מ"ו) מאכיל לבהמה לחיה ולעופות עד שימרח בכרי אלמא מאכל בהמה עראי קרי ליה דלילו גבי אדם אף על גב דלא נמרחו אסור לאכול קבע אלא עראי. ולגבי לא ראה פני הבית נמי בהמתו שריא אבל איהו אסור מדרבנן לאכול קבע אלא עראי אבל אי ראה פני הבית אפילו מאכל בהמה חייב במעשר דהא דתנן (דמאי פ"א מ"ג) הלוקח לורע ולבהמה פטור צדמאי תנינן לה:

מאיך

קודם שראו פני הבית וצאו לכלל טבל לא נפקי מן מידי ודאי עד דמעשריניהו קמן: **ומניסה**. לחצירו בשמן שלא ולא ימרחמה בכרי בגורן ששדה דמירוח הוא גמר מלאכה והכנסתו לבית הוא קובעתו למעשר לאסור זו אכילת עראי כדאמרנין בהשוכר את הפועלים (ב"מ דף פח.) וכיון דהכניסה קודם גמר מלאכה לא קבעה ליה לכן וכי מהדר להו וממרח להו בתוך הבית לא מקצעי דפני הבית הוא דקצעי ולא תוך הבית כדיליף התם מואכלו בשעריך (דברים טו) ואפילו מירחו בשדה והכניסו דרך גגות וקרפיפות אמרינן בברכות (דף לה:.) דלא מקצעי: **כדי שסאה בהממו אולגא**. להכי נקט בהמתו דמאכל בהמתו קחשיב ליה אכילת עראי וליכא אפילו איסורא דרבנן כדתנן במסכת פאה (פ"א מ"ו) מאכיל לבהמה לחיה ולעופות עד שימרח בכרי אלמא מאכל בהמה עראי קרי ליה דלילו גבי אדם אף על גב דלא נמרחו אסור לאכול קבע אלא עראי. ולגבי לא ראה פני הבית נמי בהמתו שריא אבל איהו אסור מדרבנן לאכול קבע אלא עראי אבל אי ראה פני הבית אפילו מאכל בהמה חייב במעשר דהא דתנן (דמאי פ"א מ"ג) הלוקח לורע ולבהמה פטור צדמאי תנינן לה:

קודם שראו פני הבית וצאו לכלל טבל לא נפקי מן מידי ודאי עד דמעשריניהו קמן: **ומניסה**. לחצירו בשמן שלא ולא ימרחמה בכרי בגורן ששדה דמירוח הוא גמר מלאכה והכנסתו לבית הוא קובעתו למעשר לאסור זו אכילת עראי כדאמרנין (פאה פ"א מ"ו) מאכיל לבהמה לחיה ולעופות עד שיתמרח בכרי אבל אם ראה פני הבית (י) בדגן או אף במרות בכרי או בשדה ואין דעתו להביאו לבית נקבע הוא למעשר ולא יוכל לאכול עראי ואף לא להאכיל בהמתו דהנאה של כלוי אסורה בטבל והתם תלינן בשמא הכניסה בתוך ואף על גב דמדרבנן אסור לאכול קבע אחי ספק מעשר ומוציא מידי ודאי דרבנן:

עבודה מי יימר דביטולה הוי עבודתו ודאי וביטולם ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי והתניא חבר שמת והניח מגוריה מלשון נהרסו ממגורות והניח מגוריה מלאה פרות וכו' ודברים פשוטין הן ובבבמה מקומות פירשנו זה הענין וגם בפסחים.

(א) אולי צ"ל ולא ביטולם ופיקר ריש לקיש אם קאי שכן לגזון דלמני דשזקיה וכו' כ"ל ומסתם רביט דמשם ראייה לסיק דמותרת ודלא כפרש"י וכו'.

דמן במסכת פאה מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן התעשרות עד שימרח, אבל למאכל אדם נהי דלא טביל מדאורייתא, מיהו אפילו קודם מירוח אסור לאכול קבע כע"ז במגדא (פסחים ט.).

מסורת הש"ם

(א) נלקמן מב., (ב) מעילה יד., (ג) פני תוס' נלקמן מט: דהיינו לא דכ"ע., (ד) נשבת טו: וש"ץ., (ה) נפסחים ט. וש"ץ., (ו) פסחים ד: ט. (חולין י) מה שז., (י) נבדיות לא., (י"א), (יב) נפסחים ט. נדה טו: תוספ' דלהלכות פט"ו ה"יו., (ט) נז"ל בערבי דמוחזק קול., (י) דמוחזק מודה דלר"מ פל"ג רש"א, (כ) כפי ל"ם הגיה דל"ל אלא משום סיפא.

תורה אור השלם

- ↑ וישכמו בבקר מוקדית ויהנה דגון נפל כלפינו ארצה לפני ארון יי' ויראש דגון ושתני כפות ידיו ברתות אל המזקתן רק דגון נשאר עקליה שמואל א א ד
- ↑ על פן לא ידרכו בהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הנה: שמואל א א ה

גליון הש"ם
גמ' רשב"ל אמר מותרת. עי' פסחים דף ט ע"ב
תוס' ד"ה חוץ:

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה על כסין וכו' הממוקן להן דביין: (ב) ד"ה שזקיה וכו' אסריה ש. י"ב וכן פי' דע"ז דמוחזק דף י' ריש ע"ז: (א) תוספות ד"ה אמיפיה וכו' קלח דוחק לומר כי כל וכו' דהא להודיע דשזרים מותר. י"ב ועל כרחק דרך לשוני התם דמי שזרי כלמים משום אסריא כו' אע"ג דדוחק הוא כיון דלא אפשר לשנוי בגוואל תמרינא אבל הכא איכא לשנוי דלא אשמועינן בשזרים כלל וכו': (ד) ד"ה מדרבי מאיר וכו' אף אם אין זידם: (ה) ד"ה ומניסה וכו' בריגון פני הבית: (ו) בא"ד פני הבית בריגון או אף וכו' והתם תלינן. י"ב פ' התם במגר שמת:

רבינו הגנאל
בהן נעבד והוא שעומדין על כסנן ואינם שבורין: **איתמר** עבודת כוכבים שנשתברה מאלוהי רבי יוחנן אמר אסורה דלא ביטלה אדם ריש לקיש אמר מותרת כיון שנשתברה אמר בדעתיה איהו לא יכלה לשובי נפשה לאחריני משובה ובסתא מבטיל לה. ומותיב ר' יוחנן לריש לקיש והא ראש דגון ושתי כפות ידיי ברותות דנשתברה מאלוהי היא וביטולם ופירק ריש לקיש הא קא שבקו לדגון דאמרי שבקיה איסריה לדגון ואולי ויתיב ליה אמתן. ואחזינן לפרושי דעתיהו דרבנן מכלל אבל עבודת כוכבים דודאי

עבודה מי יימר דביטולה הוי עבודתו ודאי וביטולם ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי והתניא חבר שמת והניח מגוריה מלשון נהרסו ממגורות והניח מגוריה מלאה פרות וכו' ודברים פשוטין הן ובבבמה מקומות פירשנו זה הענין וגם בפסחים.

(א) אולי צ"ל ולא ביטולם ופיקר ריש לקיש אם קאי שכן לגזון דלמני דשזקיה וכו' כ"ל ומסתם רביט דמשם ראייה לסיק דמותרת ודלא כפרש"י וכו'.

דמן במסכת פאה מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן התעשרות עד שימרח, אבל למאכל אדם נהי דלא טביל מדאורייתא, מיהו אפילו קודם מירוח אסור לאכול קבע כע"ז במגדא (פסחים ט.).

(א) אולי צ"ל ולא ביטולם ופיקר ריש לקיש אם קאי שכן לגזון דלמני דשזקיה וכו' כ"ל ומסתם רביט דמשם ראייה לסיק דמותרת ודלא כפרש"י וכו'.

דמן במסכת פאה מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן התעשרות עד שימרח, אבל למאכל אדם נהי דלא טביל מדאורייתא, מיהו אפילו קודם מירוח אסור לאכול קבע כע"ז במגדא (פסחים ט.).